



PUTUSAN

Nomor 869 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LILY AYONG SUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Gang Manohara, RT 11, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Alex Chandra, S.H., S.E., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan P. Banda/Jalan Tanah Merah, RT 15, Nomor 30/8, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TONI, Kepala Cabang PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan, berkedudukan di PT Bank Maybank, Jalan Yos Sudarso Nomor 7, RT 13, Kota Tarakan 77113, atau Tony Riswanto Wijono beralamat di Jalan Mandiri Utama PT HER Blok B No. 018, RT 20 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 dan dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 17 November 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Akhiruddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Yudi Akhiruddin & Rekan", berkantor di Jalan Pupuk Utara Blok G Nomor 22, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 76114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat yakni:

- Kerugian Materiil:

Bahwa akibat dari keteledoran/ketidackermatan Tergugat telah terjadi kerugian finansial yang dialami Penggugat yang jika dikalkulasi secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: ± Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak Tergugat mentransfer ke rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak Tergugat terkait dengan kekacauan teknis dimaksud;

- Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, telah memberi konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt/2023



tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Immateriil dimaksud kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tarakan bukanlah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (eksepsi *obscuur libel*);
3. Tidak ada orang yang bernama "Toni" dengan pekerjaan Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia, Kantor Cabang Tarakan (eksepsi *error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar. tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan anti rugi immaterial sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp416.000.00,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT SMR, tanggal 2 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat angka 2;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 86/PDT/2020/PT.SMR, tanggal 2 September 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan anti rugi immateriil sebesar Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat angka 3 tentang gugatan Penggugat *error in persona* dapat dikabulkan, oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, sedangkan tidak terbukti bahwa Toni sebagai Kepala Cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan telah lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya, pada saat itu Tergugat belum menjabat sebagai Kepala Cabang akan tetapi baru menjabat tanggal 3 Oktober 2019, maka gugatan Penggugat *error in persona* dan tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dengan menghilangkan amar poin 2 dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LILY AYONG SUNARKO tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LILY AYONG SUNARKO** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 86/PDT/2020/PT SMR, tanggal 2 September 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar. tanggal 12 Februari 2020 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plh. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 869 K/Pdt/2023